



Expediente Número: FCR - 5610/2023 **Autos:**
DIP, GUSTAVO JAVIER c/ - s/LEYES ESPECIALES
(diabetes, cáncer, fertilidad **Tribunal:** JUZGADO
FEDERAL DE USHUAIA / SECRETARIA CIVIL
Señor Juez Federal:

FERNANDO PEDRO ROTA, Fiscal
Federal "Ad-Hoc" de la Ciudad de Ushuaia, manifiesta lo
siguiente:

Vienen las presentes actuaciones a este
Ministerio Público Fiscal a fin de emitir opinión en relación
a la Competencia y a la Admisibilidad de la Acción
Intentada.

I- COMPETENCIA:

Surge del art. 67 de la ley 27447 que "Toda
acción civil tendiente a obtener una resolución judicial
respecto de cuestiones extrapatrimoniales relativas a la
ablación e implante de órganos o tejidos es de competencia
de los tribunales federales o provinciales en lo civil del
domicilio del actor".

En función de ello, siendo que el domicilio
de uno de los actores se encuentra en esta ciudad, y que ha
sido su elección que tramite el presente ante el fuero de
excepción, dictamino que el Juzgado Federal de Ushuaia
resulta competente para intervenir en esta acción.

II-ADMISIBILIDAD DE LA ACCION INTENTADA:

Con relación al admisibilidad de la acción,
verifico que la presentación cumple con los requisitos
establecidos en el art. 67 inc. a de la ley 27.447 por lo que
dictamino que la misma resulta admisible.

FISCALIA FEDERAL DE USHUAIA

